

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Demandantes, v. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A, Demandados	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899 SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; INJUNCTION ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS
---	--

MOCION DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada, **Corporación Colón Prieto** (en adelante “Corporación”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente, EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

I. INTRODUCCIÓN

En la presente Moción de Desestimación se establece que procede, como cuestión de derecho, la desestimación de la Demanda a tenor con lo dispuesto por la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, basado en que el recurso extraordinario de Injunction Preliminar y Permanente presentado por la parte demandante no cumple con los criterios rectores y pronunciamientos jurisprudenciales para su expedición. Además, de igual forma procede la desestimación del Injunction Estatutario basado en que el Artículo 39 (b) de la Ley de Condominios, (31 L.P.R.A § 1922k), no provee para el Injunction Estatutario interpuesto en la Demanda.

II. HECHOS RELEVANTES Y PERTINENTES

- El 2 de febrero de 2025 la Parte Demandante radicó la demanda de epígrafe en la cual alegó que el demandado **instaló** en su apartamento 10-A: un “**falso techo**” en la terraza abierta del apartamento; unas ventanas o “sliding windows” en la terraza abierta del apartamento; y unos **cables eléctricos** en la azotea del condominio, **alterando la forma externa de la fachada del Condominio Stella Maris.**
- La Parte Demandante mediante el recurso extraordinario de *Injunction Preliminar y Permanente* solicita al Tribunal que le conceda los siguientes remedios:

81.2. Requiera a los demandados de manera inmediata a **remover el falso techo instalado en el techo o área común abierta de la terraza del apartamento 10-A** y les ordene devolver la forma externa de la fachada del condominio Stella Maris a su estado original;

81.3. Requiera a los demandados de manera inmediata a **remover las ventanas o “sliding windows” instaladas en el área común abierta de la terraza del apartamento 10-A** y les ordene devolver la forma externa de la fachada a su estado original;

81.4. Requiera a los demandados de manera inmediata a **remover o reubicar – sin afectar elementos comunes – los cables eléctricos instalados en la azotea del condominio;**

3. Como instrumento para solicitar al Tribunal que le conceda los remedios antes solicitados, la parte demandante utilizó el recurso extraordinario del *Injunction Preliminar y Permanente*; el *Injunction Estatutario*.
4. El 11 de abril de 2025 la parte demandada radicó la Contestación a la Demanda, donde refutó las alegaciones, quedando establecidas unas controversias de hecho y de derecho a ser resueltas por un tribunal en un juicio en su fondo.
5. En la contestación a la demanda, el demandado negó las alegaciones tal y como fueron redactadas y alegó afirmativamente que **la fachada del apartamento 10-B que se encuentra ubicado paralelo y en el mismo piso del apartamento 10-A del demandado, también se encuentra alterada, y la acción selectiva contra el demandado, no devuelve la fachada del Condominio Stella Maris a su estado original, como se solicita en la demanda**. Además, se alegó afirmativamente que el demandado **tuvo que instalar** en la terraza abierta del apartamento 10-A, un “falso techo” y unas ventanas o “sliding windows” **como medida cautelar necesaria:** (1) para la seguridad de vida y propiedad en el apartamento 10-A y el Condominio Stella Maris, esto **debido a que la altura de las barandas de la terraza no cumple con las medidas mínimas de seguridad requeridas por ley;** y (2) **para corregir filtraciones en el apartamento 9-A que son parte de la demanda, Caso Número SJ2022CV08480**.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DESESTIMACIÓN

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil le permite a la persona contra la cual se ha presentado una reclamación judicial, solicitar la desestimación de dicha causa de acción cuando

de las alegaciones de la demanda surja que alguna defensa afirmativa que derrota la pretensión del demandante.¹

De manera particular, la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, le permite a una parte demandada solicitar la desestimación cuando alegue alguna de las siguientes defensas:

- “(1) falta de jurisdicción sobre la materia;
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
- (3) insuficiencia del emplazamiento;
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
- (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;**
- (6) dejar de acumular una parte indispensable.² (Énfasis nuestro)

Una moción de desestimación amparada en la regla antes citada tiene como propósito aligerar la tramitación de los casos civiles. Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que, frente a una moción de desestimación fundamentada en que se deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, se tienen que “tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma más favorable para la parte demandante”.³ Cabe destacar que al realizar este ejercicio, solo se podrán entender como ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin considerar las alegaciones con contenido hipotético”.⁴

Luego, debe determinar si, basado en los hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio.⁵ Si el Tribunal determina que la reclamación no cumple con el estándar de plausibilidad antes mencionado, entonces, debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que una reclamación insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias.⁶

B. El Injunction Tradicional

¹ *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70 (2023).

² 32 LPRA Ap. V.

³ *Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa*, 210 DPR 384 (2022).

⁴ J.A. Echevarría Vargas, *Procedimiento Civil Puertorriqueño*, 2da ed., Colombia, pág. 107 (2012), citando a *García Gómez v. ELA*, 163 DPR 800 (2005).

⁵ *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523 (2023); Véase, además, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307

⁶ *Íd.*

El recurso extraordinario de *injunction* es un mandamiento judicial en virtud del cual se requiere a una persona **que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga**, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3421. Este recurso se utiliza, principalmente, **en casos donde no hay otro remedio adecuado en ley**. *Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc.*, 190 DPR 474, 486 (2014). Además, es un remedio provisional o permanente que **se utiliza para hacer efectivo el derecho sustantivo que se ejerce en una demanda**. *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 DPR 409, 426 (2008). Como es sabido, este recurso es uno de carácter discrecional y **solo será expedido cuando se busque evitar que se ocasionen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona**. *Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc.*, supra, págs. 486; *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, supra, pág. 436. Un daño irreparable ha sido definido como aquel que no puede ser satisfecho adecuadamente utilizando los remedios legales disponibles.⁷

El objetivo principal del *injunction preliminar* es **mantener el estado actual de las cosas hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos**. *Íd.*; *VDE Corp. v. F & R Contractors*, 180 DPR 21 (2010), pág. 41. Lo anterior, **con el propósito de que el demandado no promueva con su conducta una situación que convierta en académica la determinación que finalmente tome el tribunal**. *Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc.*, supra, pág. 486. Eventualmente, **el derecho sustantivo de que se trate será ventilado en un juicio plenario, como en cualquier otro tipo de acción**. *Íd.*⁸

Ahora bien, la concesión de un *injunction preliminar* debe determinarse **según ciertos criterios rectores**. Así, los pronunciamientos jurisprudenciales han establecido cuáles son los factores que el tribunal debe ponderar al momento de decidir si expide o deniega este tipo de recurso, a saber: (1) la **naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes** de concederse o denegarse el recurso; (2) **su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley**; (3) la probabilidad de que eventualmente la parte promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; (4) la **probabilidad de que la causa se torne académica** de no concederse el *injunction*; (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita; y (6) la diligencia y **la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria**. *Íd.*, págs.

⁷ Citas de derecho del caso de *Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich*, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

⁸ Citas de derecho del caso de *Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich*, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

486-487; *VDE Corp. v. F & R Contractors*, supra, pág. 41; *Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, supra, págs. 427-428; Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 57.3.⁹

C. *El injunction estatutario*

El *injunction* estatutario, es un recurso especial que proviene de un mandato legislativo expreso y que, responde a asuntos particulares que la Asamblea Legislativa ha determinado que ameritan especial atención. *Next Step Medical v. Biomet, Inc.*, 195 DPR 739, 751-752 (2016). Debido a su naturaleza, el *injunction* estatutario es independiente del *injunction tradicional* y, por consiguiente, exento de la normativa aplicable a este último. *Next Step Medical v. Bromedicon*, supra, pág. 497. Es decir, cónsono con lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, los requisitos del *injunction tradicional* son más rigurosos que los requisitos exigidos al *injunction estatutario*. *Íd.*; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 DPR 391, 410 (2010).¹⁰

El *injunction estatutario* ha de evaluarse con miras a la letra del artículo facultativo y su jurisprudencia interpretativa, si alguna. Al interponerse una petición de *injunction* al amparo del artículo facultativo, este debe evaluarse según los criterios establecidos en dicho estatuto. De modo que, **al presentarse una petición de *injunction estatutario*, se deberá demostrar que: (1) existe una ley o un reglamento que regula dicho uso o actividad y, (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento.** Véase, *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, supra; *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 445 (2003).

D. *Ley de Condominios de Puerto Rico*

El Artículo 39 de la Ley Núm. 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 *et seq.*, (en adelante, Ley de Condominios), en lo pertinente a los interdictos, establece lo siguiente:

Artículo 39. — Reglas que Gobiernan el Uso de Apartamentos; Infracción Dará Lugar a Acción de Daños (31 L.P.R.A § 1922k)

El uso y disfrute de cada apartamento estará sometido a las reglas siguientes:

a) En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo de esta Ley regirán los principios generales del derecho, particularmente, los enunciados en el Artículo 2 de esta Ley.

b) La infracción de estos principios o la de las reglas enumeradas en los incisos subsiguientes **dará lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios** por aquel titular u ocupante que resulte afectado, **además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos**, las dispuestas en la Ley Núm. 140

⁹ Citas de derecho del caso de *Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich*, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

¹⁰ Citas de derecho del caso de *Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich*, caso KLCE202300657, del Tribunal de Apelaciones.

de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como, “Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, y cualquier otro remedio en equidad. **La Junta de Directores queda expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.** (Énfasis suplido).

En el caso de *Consejo de Titulares del Condominio Torrimar Plaza v. Ángel M. Rivera Munich*, caso KLCE202300657, el Tribunal de Apelaciones indicó que, si bien es cierto que el estatuto dispone, en forma general, que la Junta de Directores está expresamente autorizada a presentar *acciones interdictales* a nombre del Consejo de Titulares, **el texto de la ley no es específico.** No surgen los criterios necesarios para catalogarlo como un *injunction estatutario*. Por el contrario, el precitado Artículo 39, *supra*, simplemente faculta al Consejo de Titulares **a interponer cualquier acción que corresponda en derecho** ante una infracción sobre los principios y reglas enumeradas en la referida ley, **incluyendo los interdictos.** El *injunction estatutario* **es un recurso especial que proviene de un mandato legislativo expreso** y que, por tanto, **no surge de la equidad.** *Next Step Medical v. Biomet, Inc.*, 195 DPR 739, 751 (2016).

IV. ARGUMENTACIÓN

En primer lugar, le corresponde a este Honorable Tribunal determinar si el recurso extraordinario de *Injunction Preliminar y Permanente* presentado por la parte demandante cumple con los criterios rectores y pronunciamientos jurisprudenciales. Afirmamos que no. *Veamos.*

Como expusimos previamente, el recurso extraordinario de *injunction* es un mandamiento judicial en virtud del cual se requiere a una persona **que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga**, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Los hechos del caso de epígrafe no justifican que el tribunal intervenga para ordenar a la parte demandada a que **se abstenga de instalar** un “falso techo” y unas ventanas o “sliding windows” en la terraza abierta del apartamento 10-A, porque el propio demandante reconoce en sus alegaciones que éstas se encuentran instaladas. En las fotos subsiguientes se puede apreciar el “falso techo” y las ventanas o “sliding windows al que hace alusión la parte demandante en su Demanda:



La jurisprudencia ha establecido que el recurso de *injunction* es uno de carácter discrecional y solo será expedido cuando se busque evitar que se ocasionen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona. En el caso de autos es un hecho cierto que no está en controversia que el “falso techo” y las ventanas o “sliding windows” **fueron instaladas** en la terraza del apartamento 10-A desde finales del año 2024 y **como parte de la demanda, del Caso Número SJ2022CV08480, donde el demandante es parte**. Por lo tanto, no existe un perjuicio inminente o un daño irreparable que se pueda evitar interponiendo el recurso de *injunction*, **antes de que se celebre el juicio en sus méritos**. El objetivo principal del *injunction preliminar* es mantener el estado actual de las cosas hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos y en el caso de epígrafe, la instalación del “falso techo” y las ventanas o “sliding windows” se conservarán por sí solas en el estado actual hasta que se celebre el juicio en sus méritos, donde se ventilen las controversias y se adjudiquen las controversias trabadas en la contestación a la demanda, conforme al debido proceso de ley. En el caso de epígrafe, existe un remedio adecuado en ley que torna en innecesario y académico el uso del recurso de *injunction preliminar* y *permanente*, y ese remedio adecuado en ley es el juicio plenario.

Por otro lado, el recurso de *injunction preliminar y permanente* presentado por la parte demandante no cumple con los siguientes criterios rectores establecidos en nuestro sistema de derecho: (1) ¿Cuál es la **naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de**

denegarse el recurso?; (2) ¿Cuál es la **irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley**?; (3) ¿Cuál es la probabilidad de que eventualmente la parte demandante prevalezca al resolverse el litigio en su fondo?; (4) Cual es **la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el *injunction***?; (5) ¿Cuál es el **posible impacto sobre el interés público** del remedio que se solicita?; y (6) ¿Cuál es la diligencia y **la buena fe con que ha obrado la parte demandante**?

Finalmente, a pesar de que resulta evidente que el *injunction preliminar y permanente* presentado por la parte demandante no procede de su faz, por no cumplir con los criterios rectores y pronunciamientos jurisprudenciales, lo cierto es, que para obtener el remedio solicitado en la Demanda tampoco procede el uso de dicho recurso extraordinario. La parte demandante pretende con el recurso de *injunction preliminar y permanente*, que este tribunal Ordene al demandado a **remover** el “falso techo” **instalado y remover** las ventanas o “sliding windows” **instaladas** en la terraza del apartamento 10-A alegando, de manera selectiva y sin incluir las alteraciones del apartamento 10-B, que alteran la forma externa de la fachada del Condominio Stella Maris. Sin embargo, para que un tribunal pueda ordenar el cumplimiento de la cuestión última en la demanda, consistente en ordenar **remover el falso techo ya instalado y remover las ventanas o “sliding windows” ya instaladas** como medida cautelar y como parte de las acciones remediales para corregir las filtraciones en el apartamento 9-A que son objeto de la demanda, Caso Número SJ2022CV08480, donde los demandantes son parte del pleito, **es necesario que las controversias se diluciden a través de la celebración de un juicio en sus méritos.**



Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente entendemos que procede la desestimación de la causa de acción presentada mediante el recurso extraordinario del *injunction*

preliminar, en virtud de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, *supra*.

En cuanto al *injunction estatutario*, tal y como se indicó en los argumentos de derecho antes expuestos, al presentarse dicho recurso extraordinario **el peticionario tiene que demostrar que existe una ley o un reglamento que expresamente regula dicho uso**. En el caso de la Ley de Condominios, el Artículo 39 es el único artículo en la ley que hace referencia a las acciones interdictales. Sin embargo, dicha referencia es de manera genérica y en ningún momento se menciona ni se describe expresamente la figura del *injunction estatutario*, ni su aplicabilidad en las acciones delegadas por ley a la Junta de Directores.

En el caso de autos, no se desprende del recurso presentado que el demandante haya demostrado que en la Ley de Condominio o en la jurisprudencia interpretativa de dicha ley, se establece expresamente el uso del *injunction estatutario* en las acciones delegadas a la Junta de Directores. Por lo tanto, dicho recurso extraordinario no es de aplicación a los hechos de la presente demanda y en su consecuencia, el recurso deja de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio.

V. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo antes expuesto, declare *Con Lugar* la presente moción y, consecuentemente, desestime la causa de acción en virtud de las Regla 10.2 de Procedimiento Civil e imponga a la parte demandante el pago de \$15,000.00 por concepto de costas y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En Bayamón, Puerto Rico, a 13 de junio de 2025.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 13 de junio de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.

2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago

Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge

Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com